

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1009/2543

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
บัวใหญ่

นาย นพพร ขจรโกวิทย์
นาย อุดม ถิ่นนอก กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 208

กรณีขอคืนทรัพย์สินตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ศาลต้องมีคำสั่ง
ให้รับทรัพย์สินก่อน จึงจะมีคำสั่งในเรื่องของกลางได้

ขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้มีคำ
พิพากษาในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองและมีคำสั่งให้ริบรณณ์ของ
กลางแล้ว ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาและมีคำสั่งคำร้องขอคืน
ของกลาง จึงไม่ชอบ ศาลชั้นต้นต้องรอฟังผลคำพิพากษาในคดีที่โจทก์ฟ้อง ขอให้
ลงโทษจำเลยและขอให้รับของกลางก่อน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(1) (7) (12), 336 ทวิ, 83 และขอให้ริบรณณ์เชือกในลอน 2
เส้น กระสอบป่าน 3 ใบ ของกลาง

ขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ยี่ห้อฮิซุซึ สีแดง หมายเลขทะเบียน 1 ท-7255 นครราชสีมา ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2539 จำเลยที่ 2 ได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไปจากผู้ร้อง ผู้ร้องไม่เคยรู้หรือร่วมรู้เห็นเป็นใจในการทำความผิดของจำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งคืนรถยนต์ของกลางดังกล่าวแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ของกลางและรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ผู้ร้องใช้สิทธิไม่สุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้คืนรถยนต์กระบะยี่ห้อฮิซุซึ หมายเลขทะเบียน 1 ท-7255 นครราชสีมา ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องถือเป็นกรณีขอคืนทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าววางหลักไว้ว่า ศาลต้องมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินก่อน จึงจะมีคำสั่งในเรื่องของกลางได้ คดีนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ไม่ปรากฏในสำนวนว่า ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองและมีคำสั่งให้บริปรถยนต์ของกลางแล้วจะนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนของกลาง และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกคำร้องขอคืนของกลาง จึงไม่ชอบ

พืพำกษำยกำพืพำกษำศำลอุทธรณ์ภำค 3 และคำสั่งศำลชั้นต้นให้ศำลชั้นต้น
รอฟังผลคำพืพำกษำในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองและขอให้รับของ
กลำงก่อน แล้วดำเนินกระบวนการพิจำรณำต่อไปตำมรูปคดี

(ธำดำ กษิตินนท์-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-หัตถ์ ไกรทองสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพำกษำศำลฎีกำ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>เหตุ</u>